

1500198-28.2019.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2080119/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2413728 - DEL.POL.SERRA AZUL, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500198-28.2019.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500198-28.2019.8.26.0153

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2080119/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2413728 - DEL.POL.SERRA AZUL, 95/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2080119 - DEL.POL.SERRA AZUL, 95/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2080119 - DEL.POL.SERRA AZUL, 95/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2080119 - DEL.POL.SERRA AZUL, 95/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2080119 - DEL.POL.SERRA AZUL, 95/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2080119 - DEL.POL.SERRA AZUL, 95/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS está sendo processado pela Justiça Pública por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 21 de fevereiro de 2019, às 14:55 hrs, na Penitenciária I de Serra Azul, localizada na Rodovia Abraão Assed, na cidade de Serra Azul/SP,

ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, qualificado as fls. 14/15, em concurso de pessoas, qualificado pelo vínculo subjetivo e atuação conjunta com pessoa não identificada, remeteu, para fins de tráfico, 6 porções de cocaína, com peso líquido de 20,770g, substância capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar da portaria nº 344 do Ministério da Saúde, conforme laudo toxicológico de fls. 07/08. Consta dos autos que Anderson cumpre pena na Penitenciária I de Serra Azul e conluiado com pessoa não identificada pretendia fornecer drogas aos demais detentos do estabelecimento prisional. Para tanto, utilizando-se do nome de Gilberto Souza Santos, irmão do réu e sob as ordens deste, seu comparsa enviou correspondência via Sedex com seis porções de cocaína escondidas dentro da barras de sabão. No entanto, durante a revista de rotina nas correspondências dos sentenciados forma as porções de cocaína contidas nas barras de sabão foram localizadas e apreendidas. Ouvido no procedimento administrativo penitenciário, o réu confessou a trama visando o ingresso da droga na penitenciária para que fosse distribuída aos demais detentos. Diante da quantidade de cocaína apreendida; da dinâmica dos fatos e da confissão extrajudicial do réu, não há dúvidas quanto à traficância praticada.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 154/156). Recebida a denúncia (fls. 168/169), em audiência foram colhidos os depoimentos de três testemunhas da acusação e o réu interrogado (fls. 215).

Houve substituição dos debates pelo oferecimento de memoriais, que vieram aos autos (fls. 237/240 e 241/244).

A representante do Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), auto de exibição e apreensão (fls. 5), laudo pericial (fls. 7/9) e imagens (fls. 15/39).

O exame químico-toxicológico (fls. 7/9) forneceu resultado positivo para cocaína na substância apreendida com o réu, bem como constatou a presença do METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) comprovando a materialidade de modo que a citada substância está relacionada na Lista F da Portaria nº 344, de 15/05/98 e suas atualizações, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como substância entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

Na fase policial o réu foi ouvido na companhia de advogado da FUNAP e confessou que fez o pedido de drogas para outra pessoa, não podendo citar seu nome, sendo que encaminhar as drogas para a penitenciária forneceu o nome e endereço de seu irmão Gilberto. Não é usuário ou traficante. As drogas que chegaram pelo sedex seriam comercializadas aos demais sentenciados do pavilhão habitacional (fls. 18/19).

Em juízo alterou a versão apresentada anteriormente. Sustentou que durante procedimento na unidade prisional foram perdidos algumas fotos e envelope com cartas contendo seus dados e de seus irmãos. O CPF indicado no sedex não é o do seu irmão e o envio foi feito de má fé por alguém para prejudicá-lo no presídio. No momento da entrega admitiu que o sedex era do irmão, pois reconheceu o seu nome,

mas não admitiu as drogas. Afirmar que assinou recibo antes de ser aberta a caixa do sedex e não confirmou o número do CPF. Após o ocorrido trocou cartas com o irmão, o qual não mais pode entrar na penitenciária e informou que não enviou a droga. A droga veio de Ribeirão Preto e sua residência é em Américo Brasileiro. Não sabe informar quem é a pessoa que queria prejudicá-lo.

A versão apresentada pelo réu não se sustenta.

O agente penitenciário Antônio Sebastião da Silva relatou que o réu recebeu uma correspondência que tinha substâncias ilícitas aparentando cocaína no meio do sabão. Não se recorda o que o réu disse no momento do encontro da droga. É entregue ao sentenciado um recibo e ele confere os dados da encomenda e assina confirmando o recebimento. Primeiro é informado o nome do remetente e do destinatário, o sentenciado confirma, assina, e posteriormente a caixa é aberta. A pessoa para enviar um sedex para os sentenciados precisa estar na lista do rol de visitas.

Alisson Nogueira Braz relatou que trabalhava no setor de sindicância e não acompanhou o recebimento do sedex. Foi-lhe informado por telefone a ocorrência, ocasião em que pediu o encaminhamento da droga para lavratura do boletim de ocorrência na cidade de Serra Azul. Afirmar que não acompanhou e não presenciou o fato, apenas pegou o material apreendido e encaminhou a delegacia de polícia, foi o condutor. Participou da sindicância, mas não se recorda se o réu admitiu o tráfico de drogas. Assim como os outros agentes, afirma que uma pessoa só pode mandar sedex ao sentenciado se estiver no rol de visitas, autorizado pelo próprio sentenciado. Para que seja aberta a caixa de sedex é feita a leitura e confirmação dos dados pelo sentenciado, uma vez confirmado a abertura da caixa é feita na frente do sentenciado e os itens a ele são entregues.

O agente penitenciário Arfilo Tomaz Inácio Júnior relatou que o sentenciado foi conduzido até o local onde é feita a entrega do sedex. A caixa foi apresentada ainda lacrada. O réu reconheceu o remetente como seu irmão e autorizou a abertura da caixa, sendo que durante a revista dos itens do sedex foram encontrados os entorpecentes. Esclareceu que é possível um terceiro utilizar os dados do irmão para enviar encomendas e que o sentenciado admitiu que a encomenda era dele, assim como a droga.

No caso vertente não há dúvida que o réu forneceu os dados de seu irmão a terceiro a fim de que este encaminhasse a cocaína para a penitenciária por sedex. As seis porções de cocaína foram camufladas em barras de sabão e detectadas na revista realizada pelos agentes penitenciários. A cocaína foi apreendida no dia 21 de fevereiro de 2019 e o réu, ouvido em 26 de fevereiro e acompanhado de advogado da FUNAP, relatou que no momento da apreensão disse aos agentes que a cocaína não lhe pertencia, mas admitiu à autoridade apuradora que pediu a droga para outra pessoa, cujo nome não pode fornecer, e a pessoa que encaminhou a cocaína não é seu irmão, tendo fornecido a esta os dados de Gilberto, pois ele estava cadastrado no seu rol de visitas. Confirmou que a cocaína que chegou pelo sedex seria comercializada aos demais sentenciados do pavilhão habitacional.

Anote-se que o réu não informou ou justificou a alegação de que terceiro teria encaminhado a cocaína para a penitenciária a fim de prejudicá-lo.

As provas são robustas e autorizam a condenação.

Com bem realçado pelo Ministério Público, a confissão extrajudicial, mesmo negada em juízo, tem valor probante quando em sintonia com a versão dada por outros meios de prova, como ocorre nos presentes autos, especialmente diante dos depoimentos coesos dos agentes penitenciários.

Anote-se que os agentes penitenciários não tinham qualquer desentendimento com o réu e motivos para acusá-lo falsamente da prática do crime de tráfico de drogas na

forma narrada na denúncia.

Diante de tal quadro, não há dúvida que a cocaína era destinada ao comércio no interior da penitenciária

De rigor, pois, a procedência da ação.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, em razão da natureza da droga (potencialidade lesiva maior à saúde da cocaína), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base um sexto (1/6) acima do mínimo legal, ou seja, em cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, aumento a pena de um sexto (1/6), ou seja, onze (11) meses e vinte (20) dias de reclusão e noventa e sete (97) dias-multa, totalizando seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e seiscentos e oitenta (680) dias-multa com valor unitário mínimo.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação a fim de condenar ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e seiscentos e oitenta (680) dias-multa com valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Levando-se em consideração a quantidade de pena imposta, a potencialidade lesiva maior à saúde da cocaína e o fato de o réu ostentar condenação definitiva por homicídio qualificado (fls. 205), fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Oficie-se à autoridade policial autorizando a incineração da droga apreendida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais de 100 UFESP'S.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, certidão de honorários do convênio DPE/OAB e ofício ao cartório eleitoral.

P.R.I.

Cravinhos, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA